

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE AGUADILLA

AMIGOS DE TRES PALMAS, INC.
RAMÓN DÍAZ ZAMBRANA, Y
LEANNE ARCURI
PARTE DEMANDANTE,

v.

AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN (ACT),
OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS (OGPE) DEL
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO,
CLAUDIO J. TORRES SERRANO, Y
ALEXANDRA VELÁZQUEZ DELGADO
PARTE DEMANDADA.

CIVIL NÚM. RN2025CV00064

SALA: 603

SOBRE:

INJUNCTION
(ENTREDICHO PERMANENTE Y
SENTENCIA DECLARATORIA),
LEY DE PERMISOS PARA LA
REFORMA DEL PROCESO DE
PERMISOS (LEY 161-2009)

URGENTE SOLICITUD DE DESGLOSE

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece la parte demandante, AMIGOS DE TRES PALMAS, INC. y RAMÓN DÍAZ ZAMBRANA por conducto de la representación legal que suscribe, y LEANNE ARCURI por conducto del Lcdo. Francisco J. Timothée Vega, y ante este Honorable Tribunal muy respetuosamente EXPONEN, ALEGAN y SOLICITAN:

1. El 25 de mayo de 2026, a las 8:16 p.m., la parte demandante presentó su Oposición a Solicitud de Prórroga presentada por la Autoridad de Carreteras y Transportación. Véase SUMAC 151.
2. Dicha oposición fue presentada en respuesta al escrito de la Autoridad de Carreteras y Transportación —en adelante, “ACT”— titulado Solicitud de Prórroga para presentar su Memorando de Derecho. Véase SUMAC 150.
3. Luego de presentada la oposición de la parte demandante, la ACT sometió su Memorando de Derecho. Véase SUMAC 152.
4. La parte demandante se reitera en todos los fundamentos expuestos en su oposición a la solicitud de prórroga. Véase SUMAC 151.
5. El Memorando de Derecho presentado por la ACT en SUMAC 152 fue sometido fuera del término concedido por este Honorable Tribunal y luego de que la parte demandante ya había solicitado que no se permitiera su presentación tardía.
6. Por tanto, permitir que dicho escrito permanezca en el expediente tendría el efecto

práctico de conceder la prórroga, sin justa causa, solicitada por la ACT en perjuicio de la parte demandante.

7. La presentación posterior del memorando confirma el perjuicio señalado por la parte demandante en SUMAC 151. La ACT no presentó su escrito dentro del término concedido; esperó a que las demás partes presentaran sus memorandos para examinar el mismo y luego sometió su escrito fuera de término.
8. La presentación del memorando en un lunes feriado contradice tanto la justificación ofrecida en SUMAC 150 como las alegaciones anteriores de la ACT en SUMAC 67. En SUMAC 150, la ACT alegó que necesitaba más tiempo porque su cliente no había revisado el escrito. No obstante, luego presentó el memorando en un día feriado. Y en SUMAC 67, la propia ACT había sostenido que durante fines de semana y días feriados la agencia “no estaba operando”, por lo que no podía coordinar con su representación legal el análisis de asuntos del caso.

2. Los días 17, 18 y 19 de enero de 2026 fueron sábado, domingo y lunes feriado, respectivamente, con lo cual la ACT no estaba operando. De esa forma, el abogado suscribiente y la ACT conjuntamente comenzaron el 20 de enero de 2026 a estudiar y analizar toda esa prueba de la parte demandante.

SUMAC 67

9. La ACT no puede sostener una posición cuando le conviene justificar una prórroga y asumir la contraria cuando le conviene presentar tardíamente un escrito. Esa inconsistencia confirma la ausencia de justa causa y refuerza la necesidad de ordenar el desglose del memorando presentado fuera de término.
10. Aun si se acogiera la teoría de la ACT, el resultado no cambia. Si el memorando ya estaba preparado y solo faltaba la revisión del cliente, y si esa revisión pudo gestionarse en un día feriado, entonces también pudo y debió gestionarse antes del vencimiento del término ya extendido. Lo ocurrido no demuestra justa causa; demuestra, cuando menos, falta de diligencia. Y, en términos procesales, produjo exactamente el perjuicio advertido por la parte demandante: la ACT presentó su memorando luego de conocer los escritos de las demás partes, obteniendo una ventaja que no puede ser premiada con la permanencia del escrito en el expediente.

11. En consecuencia, procede que este Honorable Tribunal ordene el desglose del Memorando de Derecho presentado por la ACT en SUMAC 152, por haber sido sometido fuera de término y en incumplimiento con las órdenes de este Honorable Tribunal.

POR TODO LO CUAL, se solicita muy respetuosamente de este Honorable Tribunal que declare NO HA LUGAR la Solicitud de Prórroga presentada por la Autoridad de Carreteras y Transportación en SUMAC 150; que ordene el desglose del escrito tardío presentado por la ACT en SUMAC 152 y conceda cualquier remedio que en derecho proceda. *Certificamos* notificación simultánea mediante su presentación ante el SUMAC.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En Aguadilla, Puerto Rico, a 26 de mayo de 2026.

f/ *Mónica Timothée Vega*

LCDA. MÓNICA TIMOTHÉE VEGA
RUA 17256
lcda.mtimothee@gmail.com

f/ *Francisco J. Timothée Vega*

LCDO. FRANCISCO J. TIMOTHÉE VEGA
RUA 18544
lcdo.fjtimothee@gmail.com

TIMOTHÉE-VEGA LAW LLC
PO Box 29194 SAN JUAN PR 00929-0194
Teléfono / Fax (787) 764-5517
despachotimothee@gmail.com